All’udienza del 16.06.22 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 26.01.22, con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale e sono stati disposti la trattazione scritta del presente procedimento ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. H d.l. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.20, e lo scambio in telematico di note conclusive fino a 30 giorni prima dell’udienza e di note scritte fino a 5 giorni prima della presente udienza.

Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.

IL G.O.P.

provvede come di seguito, ad ore 14.20.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario *Dott.ssa Francesca Taormina*, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. H, d.l. 18/20, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **20519** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno **2018**

TRA

Parte_1 (Avv. Marco Sabato)

opponente

E

Parte_2 quale procuratrice speciale di *Parte_3* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (Avv.ti Claudia Balestrazzi e Angelo Di Fede)

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

Rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* con atto di citazione del 12.12.18, avverso il decreto ingiuntivo n. 4560/18 emesso, su ricorso della *Parte_2* n.q. di procuratrice speciale di *[...]* *Parte_3* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, dal Tribunale di Palermo in data 09.08.18 – che, per l'effetto, conferma;

Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.738,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della *Parte_2* n.q. di procuratrice speciale di *Parte_3* il Tribunale di Palermo ha ingiunto a *Parte_1* il pagamento della complessiva somma di € 12.691,07, quale rimborso delle rate mensili dovute in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato con *Organizzazione_1* l'08.07.08, ceduto alla *Parte_3* per un importo di € 11.281,05, da rimborsare

in 72 rate mensili da € 241,95 ciascuna, comprensive del suddetto capitale finanziario e degli interessi contrattualmente pattuiti pari ad € 6.139,35, con estinzione del rapporto contrattualmente prevista al 28.07.14, oltre interessi convenzionali e spese della fase monitoria.

Con l'atto di opposizione del 12.12.18 *Parte_1* ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., eccependo gradualmente: l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto dalla ricorrente; la prescrizione del credito; la carenza di prova scritta; l'erroneità della determinazione del credito ingiunto; la vessatorietà delle clausole contrattuali; l'eccessiva onerosità delle condizioni economiche e la compensazione del credito dell'opposta con un proprio presunto controcredito.

Resistendo all'opposizione, parte opposta ha contestato partitamente le avverse eccezioni, invocando la conferma del d.i. impugnato.

Svolte le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di improcedibilità della domanda della ricorrente per la mancata effettiva partecipazione della stessa al procedimento di mediazione obbligatoria.

A detta dell'opponente, la mancata partecipazione all'incontro di mediazione del legale rappresentante *pro-tempore* della *Parte_2* ma piuttosto di un soggetto privo della qualifica di procuratore costituito della società opposta e della necessaria procura speciale (o generale) notarile, comporterebbe l'improcedibilità della domanda monitoria.

Siffatta eccezione è infondata.

In proposito, basti dire che, intervenuta sulla questione, la Suprema Corte di Cassazione ha, con la sentenza n. 8473 del 2019, stabilito che nel procedimento di mediazione obbligatoria è sì necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ma esse possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura – soggetto che potrebbe coincidere anche con lo stesso difensore che le assiste.

Peraltro – secondo la Corte –, la necessità di comparizione personale delle parti non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una previsione normativa precisa e puntuale in tal senso, e tale comparizione, non avendo natura di atto strettamente personale deve ritenersi, a tutti gli effetti, attività delegabile ad altre persone.

In buona sostanza, se le parti, per qualsiasi ragione, non possono, non vogliono o non intendono prendere parte ad un incontro di mediazione, possono farsi sostituire da persone di loro scelta e anche dal loro difensore: in questo caso, per validamente delegare un terzo a partecipare all'incontro di mediazione la parte deve conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ovvero deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito di poteri per la soluzione della controversia.

Il potere di sostituire a sé stesso un terzo soggetto per la partecipazione alla mediazione può essere, dunque, conferito con una procura speciale sostanziale.

Tanto è avvenuto nel caso in esame: dal verbale negativo di mediazione del 09.04.21 in atti, si evince che l'opposta ha partecipato all'incontro, delegando all'uopo l'avv. Matteo Traversi giusta procura speciale sostanziale depositata agli atti della procedura, rilasciata dal legale rappresentante di *Parte_2* *[...]*

Tanto basta a respingere l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.

Di analoga sorte è meritevole l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'atto di opposizione.

Sul punto, deve ricordarsi che il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo, la competenza del giudice adìto con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (ex multis *Cass. Civ., sez. III, ord. n. 12100/09; sez. I, n. 13982/06; sez. III, n. 2702/05*).

Detta contestazione – è bene ribadirlo – deve essere specifica ed espressa per ognuno di tutti i possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dall'attore e, per ciascuno di essi, deve contenere una sia pur sommaria enunciazione delle ragioni addotte a fondamento della contestazione medesima.

In concreto, non può che pervenirsi ad una declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, attesa la carenza di una specifica ed espressa contestazione della competenza del giudice adìto in relazione a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: l'opponente si è limitato ad eccepire l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Termini Imerese, con esclusivo riferimento al foro di residenza (Altavilla Milicia (PA)), senza alcuna contestazione del *forum contractus* e del *forum destinatae solutionis.*

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'opponente, sul presupposto che il contratto di finanziamento stipulato con la *Organizzazione_1* – *Org_1* sia stato stipulato in data 08.07.08 e la notifica del decreto ingiuntivo sia stata effettuata nei propri confronti il 15.11.18, oltre il termine decennale di prescrizione dei diritti di credito aventi fonte contrattuale.

Siffatta contestazione non coglie nel segno: basti dire che, nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata; pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo.

Nel contratto stipulato dal *Parte_1* l'ultima rata prevista dal contratto è scaduta il 28.07.14 e ciò esclude il maturarsi della prescrizione decennale, essendo, peraltro, frattanto intervenuta la notifica del d.i. del 15.011.18.

Secondo l'opponente, poi, le prove prodotte da *Parte_2* ai fini della prova del credito non sarebbero idonee ai fini dell'emissione del d.i.

Ebbene, non appare superfluo ricordare in generale che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., per prova scritta del diritto fatto valere deve intendersi, proprio per la specifica natura della procedura monitoria che, per la mancanza di contraddittorio, comporta un necessario ampliamento del libero convincimento del giudice, qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato con la procedura di ingiunzione.

Peraltro, la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria e può offrire la suddetta dimostrazione indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento ingiuntivo, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto (*Cass. Civ., sez. I, n.14363/01; n. 9685/00; sez. II, n. 4974/00; sez. lav., n. 13429/00*).

Nella specie, parte ricorrente non si è limitata a produrre già in fase monitoria la documentazione che l'opponente richiama nell'atto di opposizione, ritenendone l'inidoneità, ma anche e soprattutto il contratto di finanziamento posto alla base della pretesa creditoria, sottoscritto, con sottoscrizione mai disconosciuta, dallo stesso.

Quanto all'idoneità dell'estratto conto prodotto in fase monitoria, deve osservarsi che il richiamato art. 50 T.U.B. non risulta applicabile alla

fattispecie, rivestendo la società opposta la veste non di istituto bancario, ma di intermediario finanziario.

E dunque, da un lato, la certificazione prodotta ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 385/93 può essere utilizzata come prova scritta a norma dell'art. 633 c.p.c. solo qualora si tratti di debiti derivanti da operazioni bancarie e non da quelle di finanziamento – circostanza, questa, che (si ribadisce) non ricorre nel caso in esame, essendo stato il contratto di finanziamento sottoscritto con un intermediario finanziario –; dall'altro, l'idoneità e la completezza della documentazione esibita per ottenere il decreto ingiuntivo va valutata ed accertata nel successivo giudizio di opposizione in quanto è nel giudizio a cognizione piena che il creditore può provare il suo credito (indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio), allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto.

Passando al merito, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte *ex adverso*.

Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato

dall’opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell’ambito dell’onere della prova, grava sull’opposto l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell’obbligazione (ex plurimis, *Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00*).

Tanto premesso, la pretesa azionata dall’ingiungente con il ricorso per decreto ingiuntivo è fondata e meritevole, pertanto, di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione.

Invero, non è oggetto di contestazione ed è anzi stato documentalmente dimostrato che *Parte_1* sottoscrisse in data 08.07.08 con la *Organizzazione_1* il contratto di finanziamento n. 291731301543, con cui questa gli concedeva la somma di € 11.281,05 e che l’opponente avrebbe dovuto restituire la somma di € 17.420,40 mediante il pagamento di n. 72 rate mensili di importo pari ad € 241,95, aventi scadenza dal 28.08.08 al 28.07.14: siffatta circostanza, oltre a non essere stata contestata dall'opponente, è comprovata dalla produzione documentale della ricorrente fin dalla fase monitoria (cfr. contratto di finanziamento).

Non avendo, inoltre, parte opponente mai negato la sussistenza dei rapporti negoziali intercorsi con la *Org_1* né l'erogazione delle poste oggetto del contratto in oggetto e l'omissione da parte sua dei pagamenti di alcune rate come lamentato dalla *Pt_2* dette circostanze possono ritenersi incontestate.

Al di là delle già esaminate (e disattese) eccezioni, nel merito il *Parte_1* eccepisce l'erroneità della determinazione del credito, con riferimento alla quantificazione della somma già versata, assumendo di avere versato la somma di € 4.839,00 piuttosto che quella di € 4.729,33 dedotta dalla controparte.

Ebbene, il risibile scarto di soli € 109,67 tra la somma che parte opposta ritiene essere stata versata dall'opponente in corso di rapporto e quella che quest'ultimo assume di avere pagato, induce a reputare del tutto irrilevante la lagnanza mossa e defatigatorio il presente motivo di opposizione, tanto più se si consideri che la disamina dei rendiconti periodici dei movimenti contabili prodotti in fase monitoria, corrobora la ricostruzione dei calcoli dell'opposta.

Quanto alla censurata vessatorietà delle clausole contrattuali – che parte opponente assume genericamente per lo più con richiami normativi e giurisprudenziali –, non può non osservarsi che l'attenzione del mutuatario sulle condizioni del contratto, la sua conoscenza e la sua accettazione è confermata dalla sottoscrizione del documento "riassunto delle condizioni del prestito personale" costituente parte integrale del contratto medesimo.

Con il detto documento, la società mutuante invitava il *Parte_1* a leggere *"attentamente i termini del prestito personale finora discusso"*, richiamandoli riassuntivamente: in particolare, la finanziaria, invitava il cliente a *"rivedere attentamente i documenti relativi al prestito ed all'assicurazione per essere certo che siano coerenti con i termini di questa offerta e per chiarire eventuali dubbi in merito alle condizioni"*.

Ancor più significativamente, la mutuante ricordava al Parte_1 *"di rivedere tutte le informazioni per iscritto prima di firmare il contratto di finanziamento"*.

Detto documento risulta sottoscritto in data 08.07.08 dal Parte_1 che non lo ha mai confutato. Sembra, dunque, che prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento, l'opponente sia stato messo in condizioni di conoscerne il contenuto e le clausole, anzi che a ciò sia stato espressamente invitato dalla finanziaria – o almeno tanto è quanto risulta dagli atti.

L'opponente contesta, ancora, l'errata determinazione del TAEG, sostenendo che, nel caso di specie, sarebbe necessario tener conto anche delle ulteriori spese assicurative del prestito.

Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (*Cass. Civ., n. 17466/20*).

In primo luogo, va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad assicurare il rimborso del credito e a tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento.

Ove ricorra una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto

assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento.

Ricorrendo una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia devono essere inclusi nel Teg.

Tanto non si è verificato nel caso in esame: nel frontespizio del contratto, nella casella relativa al programma assicurativo e al di sopra della sottoscrizione specifica apposta dal *Parte_1* invero, viene chiaramente indicata la natura facoltativa dell'assicurazione, con la specificazione che essa *"è facoltativa e non è requisito per ottenere il prestito*"; peraltro, è altresì specificato che *"la sua scelta non influisce sulle ns decisione di credito"*.

Sulla scorta di quanto precede, la presunzione di un collegamento dell'assicurazione con l'erogazione del credito, sulla base della contestualità – circostanza su cui parte opponente fonda la propria eccezione –, è confutata dalla presenza delle clausole contrattuali che il *Parte_1* ha sottoscritto e che corroborano la convinzione che il costo dell'assicurazione abbia natura opzionale.

Le superiori considerazioni privano di fondamento, infine, l'eccezione di compensazione da ultimo spiegata dall'opponente, che riposano sull'erroneo presupposto dell'illegittimità delle condizioni contrattuali.

Sulla base delle pregresse considerazioni, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dalla società ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate da parte opponente, il

diritto di credito azionato dalla *Parte_2* deve reputarsi sussistente nella misura oggetto della sua iniziale prospettazione; consegue da ciò che il decreto ingiuntivo vada confermato, con il rigetto dell'interposta opposizione.

In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14 ed applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (03.04.14), in complessivi € 2.738,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.

Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 16 giugno 2022

Il G.o.p.

Dr.ssa Francesca Taormina